

1503977-85.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272521/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 20673761 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

9555/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2272521 - DEL.POL.S.JOSE DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503977-85.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503977-85.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272521/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 20673761 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

9555/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2272521 - DEL.POL.S.JOSE DA BELA VISTA,

9555/21/910 - DEL.POL.S.JOSE DA BELA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Emanuel Soares Quinaglia

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS EMANUEL SOARES QUINAGLIA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2021, às 21h38, na rua Antônio Carona, número 157, na cidade de São José da Bela Vista, nesta comarca, o denunciado adquiriu, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, uma porção bruta, em forma de

"tijolo", e trinta porções individuais, já fracionadas, da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por 'Maconha', pesando 802,9g (oitocentos e dois gramas e nove centigramas), e 37 (trinta e sete) ependorffs da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de pó branco, droga comumente conhecida por 'Cocaína', pesando 15,5g (quinze gramas e cinco centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19 e Laudo de Constatação Provisória de fls. 21/28.

Notificado (fls. 132), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 136/146).

Recebida a denúncia (fls. 153/155), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma de defesa e interrogado o réu (fls. 207).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 221/230 e 234/244).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 15/17, 18/19, 21/24, 25/28 e 177/180, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitável.

O réu permaneceu silente na delegacia. Em audiência, afirmou que é apenas usuário de drogas e que na data dos fatos tinha ido até aquela casa adquirir maconha e, então, foi abordado pelos policiais militares. Negou ter dispensado qualquer mochila, ressaltando que sequer sabia da existência dela. Disse que haviam dois rapazes na casa que se evadiram quando os policiais ali chegaram, salientando que não os conhecia.

Os policiais militares Diego Galate de Faria e John Lennon relataram que receberam denúncia anônima de que o local dos fatos, uma casa abandonada, estaria sendo utilizada para o comércio de entorpecentes. Diligenciaram até lá e constataram que realmente se tratava de uma casa abandonada e pelo portão conseguiram visualizar que o acusado estava com algo nas mãos. Contudo, assim que ele os avistou, empreendeu fuga e lançou algo em cima do telhado. Lograram deter o acusado e retornaram ao local onde ele se encontrava, localizando em cima do telhado, dentro de uma mochila, um tijolo de maconha, trinta porções fracionadas da mesma substância, e trinta e sete ependorffs de cocaína. Em busca dentro da residência abandonada localizaram petrechos para o comércio de drogas, sendo papel de embalagens, giletes e balanças de precisão. Em audiência, confirmaram que visualizaram nitidamente, pela fresta do portão, que foi Lucas quem mexia na mochila e a arremessou em cima do telhado da casa. Relataram que não avistaram outras pessoas na casa. O policial Diego disse que nunca havia abordado Lucas anteriormente, ao passo que o policial John disse que nunca tinha o visto na cidade.

Por sua vez, a testemunha de defesa Carlos disse que Lucas trabalhou em sua empresa até por volta de agosto de 2020. Disse que Lucas, durante o expediente, ficava distraído e às vezes nervoso.

De fato, os policiais foram unânimes em afirmar que avistaram, nitidamente, Lucas

mexendo em uma mochila a qual, posteriormente, foi revistada e continha um tijolo de maconha, porções de maconha e de cocaína, certo que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, até porque sequer o conheciam anteriormente, o que foi confirmado por Lucas em audiência. Neste sentido:

“(…). [...] Vale registrar que os depoimentos de policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas vindas aos autos. Note-se ainda que inexistente qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante de depoimentos testemunhais prestados por quem exerça a função pública de policial. Se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, policial ou civil deve ser provada nos autos, o que não ocorreu no caso em comento. (...) [...] Não há dúvida, pois, de que a conduta do apelante caracteriza o delito de corrupção passiva. Destarte, não merece apreço a tese absolutória. [...]” (ARE 1109819, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 06.03.2018).

Com efeito, os policiais também foram firmes ao afirmar que não avistaram outras pessoas na casa, restando isolada a versão de Lucas de que foi ao local apenas para comprar maconha, ressaltando-se que com ele não foi localizada nenhuma porção de droga, nem tampouco quantia em dinheiro.

Ainda, em que pese a defesa ter comprovado dois vínculos empregatícios de Lucas anteriores à sua prisão, certo é que o último se deu com desligamento em 04 de maio de 2021 (fls. 215), ou seja, seis meses antes de sua prisão em flagrante, a demonstrar que não exercia trabalho lícito, ao menos não comprovado.

Não pairam dúvidas, então, que o réu adquiriu, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, uma porção bruta em forma de “tijolo”; trinta porções individuais, já fracionadas, de maconha, pesando 802,90 gramas no total, e trinta e sete ependorffs de cocaína, com peso de 15,5 gramas, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário. Conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, “caput”, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a atenuante da menoridade, mantenho a pena no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, deixo de aplicar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a enorme quantidade de drogas, não podendo o acusado ser tratado, pois, como pequeno e eventual traficante, já que pouco crível que a ele seria confiada tamanha quantidade de entorpecentes acaso já não possuísse anterior envolvimento com a traficância, salientando-se que na casa foram localizadas giletes, balanças de precisão, papel filme, eppendorffs vazios, dinheiro e um aparelho celular, tudo destinado ao preparo e comércio das drogas. Neste sentido, pois, a jurisprudência: “(…) No caso, em que pese a primariedade e a ausência de antecedentes do réu, sendo certo que não se tratava de pequeno traficante em sua primeira atividade, pois a quantidade de drogas apreendidas mostra o conhecimento e o envolvimento dele com o submundo do narcotráfico, não

fazendo jus ao redutor. No caso em tela, inarredável a conclusão de que a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstra que o recorrente não era pequeno traficante. Portanto, não faz jus à redução de pena, eis que a intenção do legislador é apenas com maior severidade o grande traficante, facultando uma condenação mais branda ao pequeno, o que não é a hipótese dos autos" (Apelação nº 0000844-06.2017.8.26.0599, Comarca de Piracicaba, Rel. Des. Paulo Rossi, j. em 28.11.2018).

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS EMANUEL SOARES QUINAGLIA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, não poderá o réu apelar em liberdade, visando em especial a garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Saliento, neste passo, que eventual detração do tempo em que o acusado permaneceu recolhido por este processo será objeto de análise pelo MM. Juízo das Execuções, apto a avaliar sua conduta no cárcere, razão pela qual não há se falar tenha ele o direito de cumprir a pena em regime aberto.

Em que pese primário, entendo que para garantia da aplicação da lei penal, necessária a manutenção do acusado na prisão. Expeça-se ofício de recomendação, em razão de sentença condenatória.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União, eis que proveniente do tráfico de entorpecentes (fls. 113).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA